

LEILÃO DE IMÓVEIS

CHAIANY FARIAS – ADVOGADA

LEILÃO DE IMÓVEIS

CONCEITUAÇÃO

Os leilões geralmente têm origem em uma dívida e é uma ferramenta para praticar a justiça. Ou seja, para que o credor receba o que é de direito, ele penhora o bem do devedor.

Estes credores e devedores podem ser tanto uma pessoa física, quanto jurídica.

importante frisar que sempre há mecanismos de o devedor quitar essa dívida sem ter que perder algum bem móvel. O leilão acaba sendo uma solução para os casos extremos.



LEILÃO DE IMÓVEIS

ORIGEM

Existem duas origens para o leilão: judicial e extrajudicial.

Leilão judicial: ocorre entre o credor (pessoa física ou jurídica) e o devedor (pessoa física ou jurídica) quando o credor aciona judicialmente o devedor e o juiz entende que é, sim, de direito do credor o recebimento do valor em questão. Somente após esta decisão é que ocorre a penhora de algum bem do devedor.

Leilão extrajudicial: ocorre quando há uma relação entre uma pessoa física ou jurídica e uma instituição financeira. A pessoa física ou jurídica recebe um empréstimo da instituição financeira com uma cláusula de alienação fiduciária de algum bem. Se o devedor não paga as parcelas, a instituição pode solicitar a penhora do bem junto ao Registro de Imóveis. Este tipo de leilão costuma ser mais rápido, pois, através da alienação fiduciária, o bem já está em nome da instituição financeira e só seria “devolvido” ao devedor quanto a dívida fosse quitada.

LEILÃO DE IMÓVEIS

EVITE AS NULIDADES

Para um leilão ser válido e levado ao fim com êxito ao credor, é imprescindível que toda documentação e certidões exigidas tenham sido apresentada corretamente durante o processo.

Por isso, faça uma análise minuciosa desta documentação antes da arrematação para evitar que o leilão seja anulado.

Dica: a certidão de ônus reais é um dos documentos mais completos, na qual contém todo histórico do imóvel. Não deixe de solicitar esta certidão!



LEILÃO DE IMÓVEIS

PREÇO VIL

Na modalidade judicial, existe o **preço vil** que ocorre quando o imóvel não é arrematado em primeira praça. Preço vil é aquele inferior ao estipulado pelo juiz ou, não o sendo, o aquele inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.

Importante: Neste caso, é possível que o leilão seja anulado ou suspenso.

LEILÃO DE IMÓVEIS

VENDA DIRETA

Quando, por qualquer motivo não foi arrematado o imóvel que foi à leilão extrajudicial, a instituição financeira, como proprietário deste imóvel, pode fazer uma **venda direta**.

Esta venda pode ser feita através de um corretor de imóveis. Esta é uma vantagem para o corretor, tendo em vista que estes imóveis geralmente a instituição tem muito interesse em vender o imóvel e acaba praticando um preço abaixo do mercado, o que facilita a venda.

LEILÃO DE IMÓVEIS NA PRÁTICA

Não é exigida nenhuma formação para investir em leilão. Porém, você deve ter muita atenção a etapa de **pré-arrematação**.

Talvez seja a etapa mais importante, pois é nesse momento em que devem ser analisadas todas as circunstâncias: a situação do imóvel e o motivo pelo qual você quer arrematá-lo, tendo em vista que depois que for realizado o arremate, você deverá arcar com as consequências.



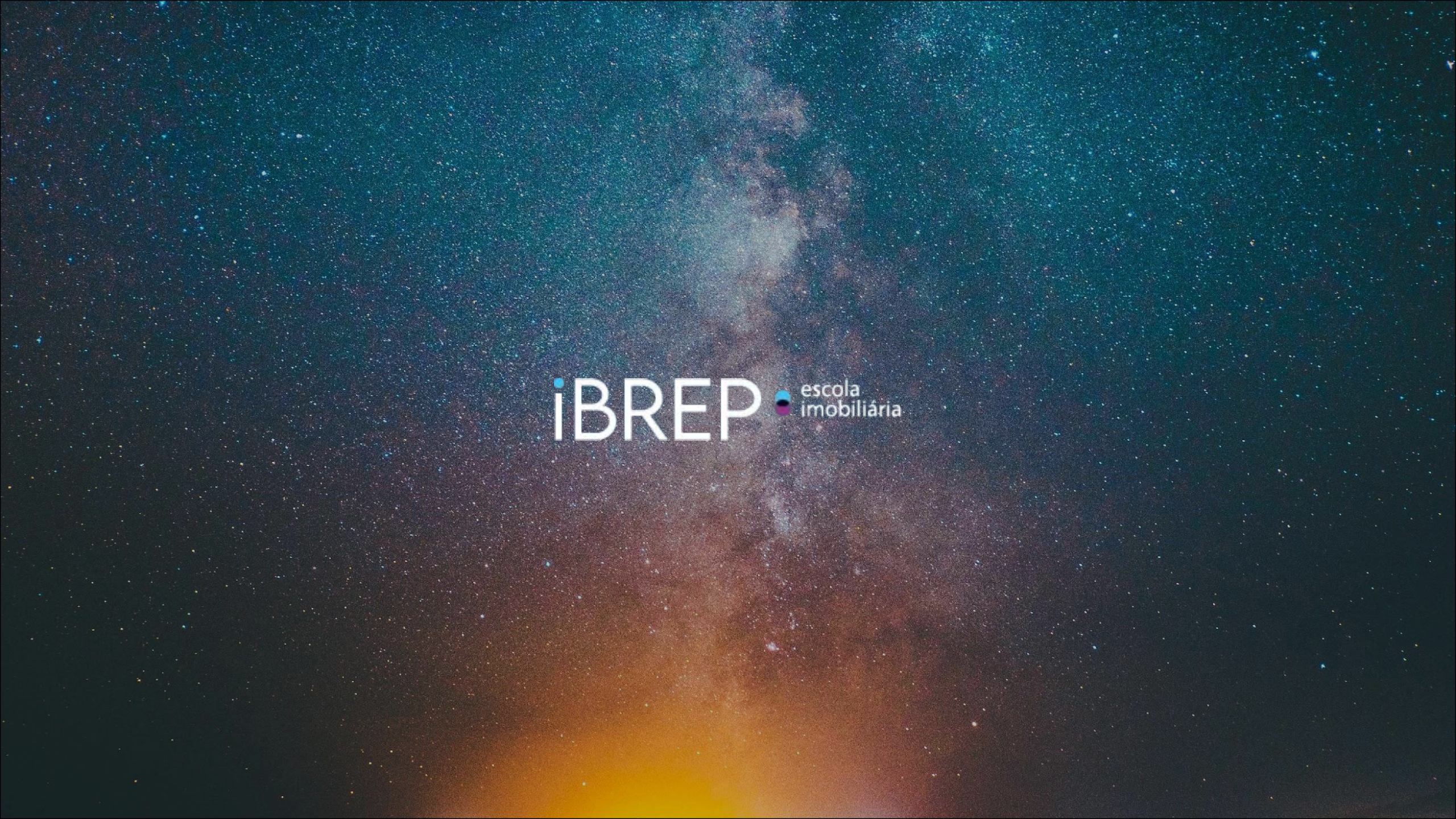
LEILÃO DE IMÓVEIS NA PRÁTICA

Após esta definição, você deve fazer a busca em site de leiloeiros cadastrados. Para ter certeza se o leiloeiro é cadastrado, consulte a junta comercial do estado em que você tem interesse.

Definido o imóvel, você deve ler atentamente o edital, pois nele constam todas as informações necessárias.

Ainda na fase de pré-arrematação, você precisa definir o valor que será investido no imóvel, ou seja, definir o teto referente ao valor máximo pelo qual você deseja arrematar. Lembrando que dentro deste valor, deve-se considerar as custos inerentes ao imóvel (IPTU, condomínio, luz, água, ect.) e as custas referentes à transação. Estas custas geralmente ficam em torno de 5 a 8% do valor do imóvel.

Dica: mesmo lendo o edital, é muito importante visitar o imóvel para verificar a real situação dele e da região.



iBREP  escola
imobiliária